조문 익힘장

제114조(대리행위의 효력)

① 대리인이 그 권한 내에서 **본인**을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접 **본인**에게 대하여 효력이 생긴다.

제115조(본인을 위한 것임을 표시하지 아니한 행위)

대리인이 본인을 위한 것임을 표시하지 아니한 때에는 그 의사표시는 **자기**를 위한 것으로 **본다**. 그러나 상대방이 대리인으로서 한 것임을 알았거나 알 수 있었을 때에는 전조 제1항의 규정을 준용한다.

제116조(대리행위의 하자)

① 의사표시의 효력이 의사의 흠결, 사기, 강박 또는 어느 사정을 알았거나 과실로 알지 못한 것으로 인하여 영향을 받을 경우에 그 사실의 유무는 **대리인**을 표준하여 결정한다.

제117조(대리인의 행위능력)

대리인은 **행위**능력자임을 요하지 아니한다.

제127조(대리권의 소멸사유)

대리권은 다음 각호의 사유로 소멸한다.

1. 본인의 **사망**
2. 대리인의 **사망**, **성년후견**의 개시 또는 **파산**

제139조(무효행위의 추인)

무효인 법률행위는 추인하여도 그 효력이 생기지 아니한다. 그러나 당사자가 그 무효임을 알고 추인한 때에는 **새로운 법률행위**로 본다.

제140조(법률행위의 취소권자)

취소할 수 있는 법률행위는 **제한능력자**, **착오**로 인하거나 **사기·강박**에 이하여 의사표시를 한 자, 그의 **대리인** 또는 **승계인**만이 취소할 수 있다.

제146조(취소권의 소멸)

취소권은 **추인**할 수 있는 날로부터 **3년** 내에 **법률행위**를 한 날로부터 **10년** 내에 행사하여야 한다.

제147조(조건성취의 효과)

① **정지**조건 있는 법률행위는 **조건**이 **성취**한 때로부터 그 효력이 생긴다.

② **해제**조건 있는 법률행위는 **조건**이 **성취**한 때로부터 그 효력을 잃는다.

③ 당사자가 조건성취의 효력을 그 성취전에 **소급**하게 할 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다

개념 익힘장

1. 대리권의 범위

① 대리권의 범위가 명확하지 않은 임의대리인은 (보존 / **처분**) 행위를 할 수 없다.

② 임의대리인은 별도의 대리권이 없어도 본인 명의로 체결된 계약을 취소할 수 (있다. / **없다.**)

2. 대리권 소멸사유

① 본인이 (**사망하면** / 피성년후견인이 되면 / 파산하면) 대리인의 대리권은 소멸한다.

② 대리인이 (**사망하면** / **피성년후견인이 되면** / **파산하면**) 대리인의 대리권은 소멸한다.

3. 현명주의

① 대리인이 본인을 위한 것임을 표시하고 한 의사표시는 (**본인** / 대리인)에게 효력이 미친다.

② 대리인이 본인을 위한 것임을 표시하지 않고 한 의사표시는 (본인 / **대리인**)에게 효력이 미친다.

4. 대리행위의 하자

① 대리행위의 하자 유무는 원칙적으로 (본인 / **대리인**)을 표준으로 결정한다.

5. 소급효

① 무효인 법률행위를 무효임을 알고 추인하면 (처음부터 / **추인한 때로부터**) 효력이 발생한다.

② 취소권자가 취소한 법률행위는 (**처음부터** / 취소한 때로부터) 무효인 것으로 된다.

6. 정지조건과 해제조건

① 정지조건이 성취한 법률행위는 효력이 (**발생한다**. / 소멸한다.)

② 해제조건이 성취한 법률행위는 효력이 (발생한다. / **소멸한다**.)

7. 소멸시효와 제척기간

① 매수인이 매매 목적물 (점유를 하는 동안 / **점유를 상실하면**) 매수인의 매도인에 대한 손해배상청구권은 소멸시효가 진행된다.

② (소멸시효 / **제척기간**)의 진행에는 권리자의 권리행사로 인한 중단의 개념이 없다.